

Số: 120/QĐ-QTC-Đn

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản là: Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 165,2m² thuộc thửa đất số: 245, tờ bản đồ số: 10 tại địa chỉ H11/18-K368 đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và tài sản gắn liền với đất là một ngôi nhà cấp bốn có diện tích xây dựng 69,3 m², (kết cấu: Tường xây gạch, mái lợp tôn, trần laphông, nền gạch men, hệ thống cửa nhôm gắn kính, hệ thống điện nước âm tường, âm trần)

TRƯỞNG CHI NHÁNH

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI CHÍNH VÀ GIÁ CẢ QUẢNG NAM –
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2015;
- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024);
- Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014, năm 2022);
- Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 và Nghị định số 152/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ);
- Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 37/2024/QH15;
- Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;
- Căn cứ Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 Sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;
- Căn cứ Thông tư 20/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ Tư Pháp về quy định cơ chế, chính sách về giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; chi phí đăng thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi phí thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, chi phí sử dụng Cổng đấu giá tài sản quốc gia để đấu giá bằng hình thức trực tuyến;
- Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu,

QUY CHẾ

Cuộc đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự: Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 165,2m² thuộc thửa đất số: 245, tờ bản đồ số: 10 tại địa chỉ H11/18-K368 đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và tài sản gắn liền với đất là một ngôi nhà cấp bốn có diện tích xây dựng 69,3 m², (kết cấu: Tường xây gạch, mái lợp tôn, trần laphông, nền gạch men, hệ thống cửa nhôm gắn kính, hệ thống điện nước âm tường, âm trần)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 120/QĐ-QTC-Đn ngày 03/03/2025 của Trưởng chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – CN Đà Nẵng)

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho cuộc đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự là: Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 165,2m² thuộc thửa đất số: 245, tờ bản đồ số: 10 tại địa chỉ H11/18-K368 đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và tài sản gắn liền với đất là một ngôi nhà cấp bốn có diện tích xây dựng 69,3 m², (kết cấu: Tường xây gạch, mái lợp tôn, trần laphông, nền gạch men, hệ thống cửa nhôm gắn kính,, hệ thống điện nước âm tường, âm trần) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 498781 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cấp ngày 01/10/2015 (Đã điều chỉnh biến động sang tên bà Sơn Thị Ngọc Ánh vào ngày 28/01/2016)

2. Đối với các tổ chức, cá nhân gồm:

a) Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (*Gọi tắt là Chi nhánh Công ty*), Đấu giá viên, Thành viên tổ giúp việc cho phiên đấu giá;

b) Các tổ chức, cá nhân (*gọi chung là người hoặc khách hàng*) đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật;

c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tại phiên đấu giá.

Điều 2. Đối tượng được tham gia và không được tham gia đấu giá tài sản

1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này, phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và có đủ năng lực tài chính để thực hiện nghĩa vụ sau khi trúng đấu giá đều có quyền đăng ký tham gia đấu giá.

2. Đối tượng không được phép đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

3. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

Có từ hai khách hàng trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Quy chế này và pháp luật về đấu giá tài sản. Trừ trường hợp quy định tại Điều 13 Quy chế này.

Điều 3. Nội quy phòng đấu giá

1. Người tham dự phiên đấu giá phải có mặt tại địa điểm tổ chức đấu giá trước 15 phút để (ổn định phòng đấu giá) làm thủ tục vào phòng đấu giá, nếu đến trễ sau giờ tổ chức phiên đấu giá thì xem như bỏ phiên đấu giá. Trừ trường hợp bất khả kháng.

2. Mỗi tổ chức, cá nhân tham dự phiên đấu giá chỉ được cử một người đại diện vào phòng tham gia công bố giá. Người trực tiếp tham gia đấu giá phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, phải mang theo giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn.

3. Tất cả mọi người có liên quan đến tham dự phiên đấu giá, khi vào phòng đấu giá phải có trang phục gọn gàng, lịch sự; không mang theo vũ khí, chất nổ, chất độc hại; không sử dụng các chất kích thích; không hút thuốc lá; không có hành vi cản trở, gây rối; phải giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường trong và ngoài phòng đấu giá. Đối với khách hàng tham dự phiên đấu giá phải xuất trình giấy tờ tùy thân và hợp đồng ủy quyền (bản chính) nếu là người được ủy quyền cho Tổ giúp việc kiểm tra, đối chiếu.

4. Không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá để thông tin, liên lạc; không trao đổi, bàn bạc với những cá nhân khác cùng tham dự phiên đấu giá.

5. Ngồi đúng vị trí đã được sắp xếp, không tự ý ra khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của người điều hành phiên đấu giá.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá và hồ sơ pháp lý của tài sản:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 165,2m² thuộc thửa đất số: 245, tờ bản đồ số: 10 tại địa chỉ H11/18-K368 đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và tài sản gắn liền với đất là một ngôi nhà cấp bốn có diện tích xây dựng 69,3 m², (kết cấu: Tường xây gạch, mái lợp tôn, trần laphông, nền gạch men, hệ thống cửa nhôm gắn kính, hệ thống điện nước âm tường, âm trần) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 498781 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cấp ngày 01/10/2015 (Đã điều chỉnh biến động sang tên bà Sơn Thị Ngọc Ánh vào ngày 28/01/2016)

(Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá số 241402178/ĐNG ngày 05/4/2024 của Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn).

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.200.000.000 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm triệu đồng).

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có)).

3. Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

Giá trả hợp lệ: Người trả giá đầu tiên, giá mà khách hàng trả tối thiểu phải bằng giá khởi điểm; Người trả giá tiếp theo (thứ hai) trở đi, giá mà khách hàng trả phải bằng hoặc cao hơn giá đã trả của người trả giá liền kề trước đó cộng bước giá.

Giá trả không hợp lệ: Người trả giá đầu tiên trả thấp hơn giá khởi điểm; Người trả giá tiếp theo (thứ hai) trở đi, giá trả không hợp lệ là giá trả thấp hơn so với giá đã trả của người trả giá liền kề trước đó cộng bước giá.

4. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá: Tài sản kê biên thi hành án để bán đấu giá theo các văn bản sau:

- Quyết định số: 18/2023/QĐST-DS ngày 17/4/2023 của Toà án nhân dân quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

- Quyết định số 1379/QĐ-CCTHADS ngày 03/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, TP Đà Nẵng về việc Thi hành án theo yêu cầu;

- Quyết định số: 26/QĐ-CCTHADS ngày 12/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, TP Đà Nẵng về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản;

- Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, TP Đà Nẵng được lập lúc 09 giờ 30, ngày 22/3/2024 tại địa chỉ H11/18-K368 đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 498781 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cấp ngày 01/10/2015 (Đã điều chỉnh biến động sang tên bà Sơn Thị Ngọc Ánh vào ngày 28/01/2016);

- Chứng thư thẩm định giá số 241402178/ĐNG ngày 05/4/2024 của Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn;

- Quyết định số: 37/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu về việc giảm giá tài sản (lần 07);

- Công văn số: 273/CV-CCTHADS ngày 28/02/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu về việc tiếp tục ký phụ lục hợp đồng BDG;

Điều 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, hồ sơ liên quan:

- Thời gian xem tài sản, hồ sơ liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày 18/03/2025 đến ngày 20/03/2025.

- Địa điểm xem tài sản: H11/18-K368 đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

Điều 6. Thời hạn, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá;:

1. Thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá: Bắt đầu lúc: 07h30' ngày 03/03/2025; hết hạn lúc: 17h00' ngày 24/03/2025 (*Trong giờ hành chính*).

2. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (*Số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam*).

+ Trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - CN Đà Nẵng (*Số 03, Bùi Trang Chước, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng*).

Điều 7. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; thời hạn nộp tiền đặt trước:

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá được thực hiện theo quy định tại Điều a, khoản 1, Điều 6, Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính và khoản 3, Điều 66, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024). Cụ thể: **400.000 đồng/01 bộ hồ sơ tham gia.** (*Bốn trăm nghìn đồng/một hồ sơ tham gia*)

- Tiền đặt trước: **630.000.000 đồng.**

2. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Bắt đầu lúc: 07h30' ngày 03/03/2025; hết hạn lúc: 17h00' ngày 24/03/2025.

* Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào một trong các tài khoản sau:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam:

Số tài khoản: **19881999 tại Ngân hàng Eximbank – CN Quảng Nam.**

- Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - CN Đà Nẵng:

Số tài khoản: **2000238756868 tại Agribank – CN Đà Nẵng.**

- Trước ngày tổ chức phiên đấu giá, khách hàng phải nộp lại chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty hoặc Chi nhánh Công ty. Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền báo “Có” trong tài khoản Công ty hoặc Chi nhánh Công ty đến **17h00' ngày 24/03/2025.**

- Nội dung nộp tiền đặt trước: Ghi rõ họ và tên khách hàng tham gia đấu giá và tên tài sản đăng ký đấu giá.

Ví dụ: “Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản”

*** Xử lý khoản tiền đặt trước:**

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và được trừ vào tiền mua tài sản.

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước (nếu có) do khách hàng chịu.

- Nếu không trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho khách hàng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 tại quy chế này.

Điều 8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30’ ngày 03/03/2025 đến 17h00’ ngày 24/03/2025 (*Trong giờ hành chính*), khách hàng tham gia đấu giá có nhu cầu mua hồ sơ thì đến tại:

+ Trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (*Số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam*).

+ Trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - CN Đà Nẵng (*Số 03, Bùi Trang Chước, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng*).

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024) và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Chi nhánh Công ty phát hành (có đóng dấu treo của Chi nhánh Công ty, không được sử dụng phiếu phô tô). Khách hàng ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong phiếu và nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá cho Chi nhánh Công ty theo quy định.

*** Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải đảm bảo như sau:**

- Đối với tổ chức:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Chi nhánh Công ty).
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản sao y).
+ Biên bản họp HĐQT/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá (bản chính).
+ Bản sao có chứng thực Căn cước công dân/Căn cước và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia phiên đấu giá trong trường hợp không phải là đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

+ Chứng từ nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trước ngày tổ chức phiên đấu giá).

+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật (nếu có).

- Đối với cá nhân:

- + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Chi nhánh Công ty).
- + Căn cước công dân/Căn cước của người tham gia đấu giá.
- + Giấy ủy quyền theo quy định kèm Căn cước công dân/Căn cước của người được ủy quyền (nếu có).
- + Chứng từ nộp tiền đặt trước (*phải bổ sung trước ngày tổ chức phiên đấu giá*).

Trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phiên đấu giá, thì giấy ủy quyền phải ghi rõ nội dung, thời gian ủy quyền (*bản chính*) và được UBND xã, phường, thị trấn hoặc Văn phòng công chứng chứng thực. Nếu người trong cơ quan, tổ chức thì phải được lãnh đạo cơ quan xác nhận có đóng dấu cơ quan, tổ chức.

Điều 9. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc **14h00'** ngày **27/03/2025** tại Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - CN Đà Nẵng (*Số 03, Bùi Trang Chước, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng*).

Điều 10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước:

1. Người tham gia đấu giá có một trong những hành vi vi phạm sau đây bị truất quyền tham gia đấu giá:

- a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
- b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- đ) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- e) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- f) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- g) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Từ chối ký biên bản đấu giá (*khoản 3, Điều 44, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024)*);
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận (*Điều 50, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024)*);

- Từ chối kết quả trúng đấu giá (*Điều 51, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024)*);

- Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 11. Hình thức, phương thức, trình tự tiến hành phiên đấu giá, biên bản đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá, liên tục, nhiều vòng cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức giá trả cao nhất ở vòng cuối cùng là người trúng đấu giá (trừ trường hợp quy định tại Điều 12 Quy chế này).

2. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

3. Trình tự đấu giá và cách thức trả giá:

Khi vào phòng đấu giá, người tham gia đấu giá phải xuất trình căn cước công dân, căn cước hoặc hộ chiếu và giấy uỷ quyền (bản chính) nếu là người được uỷ quyền cho Tổ giúp việc kiểm tra, đối chiếu.

***Trình tự đấu giá:**

- Mở đầu phiên đấu giá, Đấu giá viên giới thiệu bản thân và những người giúp việc, các khách mời có liên quan đến tham dự, điểm danh và công bố khách hàng đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá; thông qua một số nội dung quy chế cuộc đấu giá, như: Giới thiệu về tài sản đấu giá; nội quy phòng đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá, giá khởi điểm (giá được duyệt), thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá; hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá, giá trả hợp lệ, các trường hợp không được trả lại tiền đặt trước,... và cuối cùng trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá (nếu có).

- Tổ giúp việc phát số cho người tham gia đấu giá.

- Cách thức trả giá: Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

+ Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá:

+ **Người tham gia đấu giá trả giá đầu tiên (ký hiệu N1)**

Giá tối thiểu phải trả của N1: Thấp nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm.

Sau khi người thứ nhất trả giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố mức giá đã trả (đồng thời được ghi hoặc trình chiếu lên màn hình để theo dõi) và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá.

+ **Người trả giá thứ 2 (ký hiệu N2)**

Giá tối thiểu phải trả của N2: Bằng hoặc cao hơn mức giá đã trả của N1 + Bước giá theo quy định.

Thời gian tối đa giữa những lần trả giá là: 01 phút

Sau khi người thứ 2 trả giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố mức giá đã trả (đồng thời được ghi hoặc trình chiếu lên màn hình để theo dõi) và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá.

+ Phiên đấu giá vẫn tiếp tục trả giá theo quy trình trên (nghĩa là người trả giá sau phải trả giá bằng hoặc cao hơn mức giá mà người trả giá trước liền kề đã trả cộng với bước giá) cho đến khi sau 03 lần Đấu giá viên nhắc lại giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn, thì Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất ở vòng đấu giá cuối cùng là người trúng đấu giá.

Sau khi Đấu giá viên công bố tên khách hàng trúng đấu giá là người mua được tài sản đấu giá và coi như đã chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật có liên quan.

Trường hợp tại phiên đấu giá, Đấu giá viên đã nhắc lại 03 lần nhưng không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá thì phiên đấu giá không thành.

4. Biên bản đấu giá:

a) Phiên đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành.

b) Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá và các đại biểu khách mời giám sát cuộc đấu giá đó (nếu có).

c) Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Điều 12. Trả giá cao nhất nhưng rút lại giá đã trả, trúng đấu giá nhưng từ chối kết quả trúng đấu giá:

1. Trường hợp rút lại giá đã trả:

Người đã trả giá cao nhất nhưng rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị trừất quyền tham dự phiên đấu giá.

- Khoản tiền đặt trước của khách hàng được xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá:

- Tại phiên đấu giá, sau khi Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

- Khoản tiền đặt trước của khách hàng được xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 13: Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá

Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó;

Điều 14. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

1. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là văn bản có giá trị xác nhận việc mua bán tài sản, là một trong những cơ sở pháp lý để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá.

2. Căn cứ biên bản đấu giá tài sản, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá sẽ ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều 15. Quy định việc nộp tiền trúng đấu giá và xử lý tiền đặt cọc:

- Người trúng đấu giá phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá như sau: Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền đủ 100% giá trị của tài sản trúng đấu giá (sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước đã nộp) vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm vào tài khoản số **3949.0.1055138.00000** của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu tại Kho bạc nhà nước Đà Nẵng qua tài khoản trung gian tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá không thanh toán đủ tiền mua tài sản thì xem như từ chối mua tài sản đấu giá và số tiền đặt trước đã nộp được xử lý theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp người trúng đấu giá từ chối việc giao kết Hợp đồng mua bán hoặc quá thời hạn 30 ngày nộp tiền mà người trúng đấu giá không nộp đủ tiền mua tài sản thì khoản tiền đặt cọc sẽ được xử lý theo quy định pháp luật.

- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan bàn giao tài sản và các hồ sơ pháp lý liên quan cho người trúng đấu giá. Trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Đà Nẵng:

- Thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá tài sản;

- Thông báo cho người đăng ký mua đấu giá tài sản nội dung: Đây là tài sản bán đấu giá để đảm bảo cho việc thi hành án nên được điều chỉnh theo Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014 và năm 2022), Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và văn bản đấu giá tài sản có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả đấu giá tài sản bị hủy thì các bên

khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường;

- Phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có) trước khi tổ chức phiên đấu giá;

- Tổ chức phiên đấu giá liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Giải thích rõ Quy chế cuộc đấu giá, cử Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá và giải quyết các vấn đề có liên quan đến phiên đấu giá theo đúng Quy chế này;

- Truất quyền tham gia đấu giá, dừng phiên đấu giá nếu khách hàng vi phạm nội quy, Quy chế cuộc đấu giá đã được Đấu giá viên nhắc nhở, cảnh cáo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Điều 17. Trách nhiệm của bên có tài sản đấu giá

- Chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng, số lượng, hiện trạng tài sản, tính pháp lý của tài sản đấu giá không tranh chấp quyền sở hữu, quyền sử dụng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá hoặc quyền được bán tài sản theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc, bằng chứng đó.

- Giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Có trách nhiệm nộp thay cho chủ sở hữu cũ của tài sản đối với các khoản sau: Thuế thu nhập cá nhân từ việc bán đấu giá tài sản, các nghĩa vụ tài chính khác.... (nếu có) phát sinh trước khi bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá (số tiền này được trừ vào tiền bán đấu giá tài sản).

Điều 18. Quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá:

1. Quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá:

a) Quyền lợi:

- Được Chi nhánh Công ty giải thích cụ thể mọi thắc mắc về Quy chế cuộc đấu giá trước khi tiến hành phiên đấu giá.

- Được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự phiên đấu giá (*nhưng phải có giấy ủy quyền theo quy định*).

- Được xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan đối với tài sản mà mình muốn đăng ký.

b) Nghĩa vụ:

- Người tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá trước khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước. Khi đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước là đồng nghĩa với việc chấp thuận và tuân thủ theo các quy định tại Quy chế này;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền lợi và nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

a) Quyền lợi:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

b) Nghĩa vụ:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Người trúng đấu giá tự làm thủ tục đăng ký, kê khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản; nộp các khoản thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định hiện hành của Nhà nước và được giao tài sản trúng đấu giá, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.
- Người trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Xử lý vi phạm:

1. Đối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và thành viên giúp việc:

Đấu giá viên, Chi nhánh Công ty, có hành vi vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan:

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm nội quy, quy chế cuộc đấu giá này và theo quy định của Luật Đấu giá tài sản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Điều khoản thi hành:

1. Các nội dung khác không quy định trong Quy chế cuộc đấu giá này nếu có phát sinh thì căn cứ theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật liên quan để thực hiện.

2. Quy chế này và phiếu đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được xem như một Hợp đồng giao dịch dân sự giữa khách hàng với Chi nhánh Công ty trong

việc đấu giá tài sản đã nêu trên. Mọi vướng mắc, khiếu nại của khách hàng được hai bên thống nhất xử lý theo Quy chế này.

3. Đấu giá viên, nhân viên Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Đà Nẵng và người tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế cuộc đấu giá này.

4. Trường hợp trước khi mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá (*Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước được hoàn trả lại cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá*).

Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu có gì trở ngại, vướng mắc phải phản ánh kịp thời cho Trưởng chi nhánh để xem xét giải quyết.



Hồ Ngọc Đồng